

公司存在到期债务未清偿时，股东不得以其 对公司享有的债权抵销其对公司的出资

—— 梅某、范某诉某股份公司追加、变更被执行人异议之诉案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省深圳市中级人民法院(2023)粤03民终23697号民事判决书

2. 案由：追加、变更被执行人异议之诉

3. 当事人

原告(上诉人、被申请人):梅某、范某

被告(被上诉人、申请执行人):某股份公司

第三人(被执行人):某艺术公司

【基本案情】

被告某股份公司与第三人某艺术公司房屋租赁合同纠纷一案,相关判决已经发生法律效力,被告申请强制执行。因第三人没有可供执行的财产,广东省深圳市福田区人民法院(以下简称福田法院)裁定终结本次执行程序。被告申请追加原告梅某、范某为案件被执行人,福田法院经审查,作出(2021)粤0304执异1188号执行裁定书,裁定:追加梅某、范某为(2021)粤0304执12336号执行案件的被执行人,以其认缴出资额为限(梅某以255万元为限、范某以245万元为限)对被执行人某艺术公司应承担的债务承担连带责任。两原告不服该裁定,提起诉讼,请求判决两原告不对第三人某艺术公司应承担的债务承担连带责任。

经查,第三人某艺术公司成立于2016年9月18日,注册资本500万元,为有限责任公司,现股东为梅某(认缴出资额255万元,占股51%)和范某(认缴出资额245万元,占股49%)。第三人企业档案材料显示,2021年1月11日备案的公司章程(2021年1月6日)第十三条载明,经全体股东一致约定,股东认缴出资额由股东根据公司实际经营需要决定出资计划;同时备案的《股东会决议》载明公司注册资本500万元,实收资本0万元。

另查,第三人企业档案中并无任何实缴出资的记录。原告为证明其已经以债转股的方式向第三人实缴全部出资,提交如下证据:

1. 第三人于2020年12月31日作出的《股东会关于债转股并实缴注册资本的决议》,载明全体股东一致同意将梅某对公司享有的债权500万元转为梅某对公司认缴注册资本500万元的实缴出资额。

2. 第三人2020年12月31日的章程修正案,将原章程第十三条修改为“经全体股东一致约定,2020年12月31日前股东完成全部的认缴出资”。

3. 某会计师事务所于2022年2月作出的《审计报告》和《验资报告》,载明截至2020年12月31日第三人应付梅某账面余额5742166.67元,系由代垫借款及应付利息形成,账实相符,梅某已将上述债权中的500万元转为对第三人的股权投资,全部转入实收资本;经审验,第三人已收到新增实收资本500万元,系以债权出资。

4. 《借款合同》及银行流水等,显示自2018年11月8日至2020年12月30日期间,梅某以借款名义向第三人账户转入4617500元,第三人自2017年6月5日至2020年1月10日,以还款及备用金方式向梅某转账支付5228000元。2018年8月24日,第三人与梅某签署《借款合同》,约定第三人向梅某借款500万元用于第三人对某工程公司的出借款项。9月1日,第三人、某工程公司及梅某签署《借款合同》,约定某工程公司向第三人借款500万元,第三人委托梅某支付,合同中载明的某工程公司法定代表人为梅某;2018年9月6日,梅某向某工程公司转账支付500万元,摘要为“借款用于公司经营周转”。

再查,被告某股份公司与第三人某艺术公司房屋租赁合同纠纷一案,福田法院于2019年12月5日作出一审判决,判决:(1)确认被告与第三人签署的《房屋租赁合同》于2018年5月31日解除;(2)第三人向被告退还租赁保证金余额179682.45元。第三人不服上述判决,提出上诉,广东省深圳市中级人民法院于2021年1月25日作出二审判决,判决:驳回上诉,维持原判。

【案件焦点】

原告是否应当对第三人向被告所负债务承担未缴纳出资的法律责任。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市福田区人民法院经审理认为:首先,《借款合同》约定第三人以向梅某借款的方式向某工程公司出借款项,但梅某系某工程公司的法定代表人,与梅某及第三人存在关联关系,而相关银行流水摘要为“借款用于公司经营周转”,亦无法客观证实该借款出借方为第三人,故现有证据不能证明梅某对第三人享有该笔债权。其次,《审计报告》《验资报告》均是在上述执行裁

定作出后方委托会计师事务所作出，且《股东会关于债转股并实缴注册资本的决议》内容与第三人2021年1月11日备案的《股东会决议》内容存在冲突，在无其他客观证据佐证的情况下，不能证明该债转股决议作出时间的真实性。最后，股东对公司享有债权的，经法定程序可以用于顶抵股东出资，但是该行为应当在公司不能清偿到期债务前作出，否则将使得股东对公司的债权优先获得清偿，从而变相损害公司其他债权人的利益。一方面，如上所述，该决议作出时间的真实性难以确定，不能确认原告所主张的以债权转抵出资行为发生在被告对第三人享有的债权到期未清偿之前；另一方面，根据生效执行依据，被告与第三人的房屋租赁合同于2018年5月解除，一审判决作出时间为2019年12月，而原告提交的债转股决议仅早于二审判决作出时间半个月，即使原告主张客观真实，但原告在该时间作出债转股决议，亦有损害债权人利益之嫌。综上，即使梅某对第三人确有投入并且经公司决议转抵对第三人出资，该行为亦不能对抗本案被告债权的强制执行，两原告仍应在未缴纳出资的范围内，就被告对第三人享有的债权承担补充赔偿责任。

广东省深圳市福田区人民法院依照《中华人民共和国公司法》第二十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十三条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条、第三十四条的规定，判决：驳回原告梅某、范某的诉讼请求。

两原告不服，提出上诉。

广东省深圳市中级人民法院经审理认为：现有证据无法证明梅某对第三人享有的债权客观属实。退一步讲，即使梅某对第三人确有投入并且已经转抵对第三人的出资，因公司注册资本对第三人产生商事登记法上的公示和公信效力，债转股兼有清偿债务和股权出资的双重性质，受到民法典及公司法的双重规制，既应当是真实合法有效的债权，又应当符合公司资本维持原则，弥补有限责任公司对股东有利、但对债权人保护不周的利益不平衡，如股东以对公司的债权出资而不增资，将违反公司资本维持原则，损害债权人利益。本案中，第三人

的债务发生时间早于原告以债权出资的时间，在负有债务未清偿的情况时，原告的行为显然对债权人保护不利，该行为亦不能对抗被告债权的强制执行，梅某、范某仍应在未缴纳出资的范围内，对第三人的债务承担补充赔偿责任。

综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案系变更、追加被执行人异议之诉，也属于公司纠纷中股东损害债权人利益纠纷，涉及股东瑕疵出资责任的认定，主要的争议焦点在于股东对公司享有的债权是否能与股东尚未到位的注册资本抵销。就此问题，公司法及其司法解释并无明确规定，只在破产制度中涉及，即《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定（二）》第四十六条第一项规定：债务人股东因欠缴债务人的出资或者抽逃出资对债务人所负的债务，主张与债务人对其负有的债务抵销，债务人管理人提出异议的，人民法院应予支持。在破产制度之外，能否类推适用该规则，目前司法实践裁判标准并不统一。笔者认为，在公司已存在到期债务且未清偿的情况下，股东不能以其对公司享有的债权抵销其对公司的出资义务。具体分析如下。

一、以债权抵销出资义务的逻辑前提

根据2024年7月实施的新《中华人民共和国公司法》第四十九条第一款规定，股东依法负有出资义务；同时，该条第三款还规定，股东违反出资义务时，应向公司承担出资违约责任。由此，股东出资期限届至后，公司即对股东享有请求履行出资义务的债权。在股东同时对公司享有合法有效债权的情况下，公司与股东系互负债务，根据民法典相关规定，可以进行抵销。另外，从《中华人民共和国公司法》第四十八条规定的股东出资形式来看，股东可以债权出资，而债权理应包括股东对公司的债权。由此亦可知，公司法允许股东以对公司的债权出资，即实质上包含允许股东以债务抵销的方式出资。

二、公司法对以债权抵销出资义务的特殊规则

股东以公司债权抵销出资，兼有债务抵销和缴纳出资的双重性质，因此不仅受民法典债务抵销规则的约束，还受公司法关于公司资本和公司治理规则的规制。一方面，公司作为团体组织，股东出资因抵销而发生出资形式、期限等的变动，须依公司法及公司章程规定，履行相应的公司内部决议程序，体现公司意志。由此，股东不得通过法定抵销方式以对公司债权抵销其出资义务，仅能适用民法典第五百六十九条规定的约定抵销规则。另一方面，无论2018年《中华人民共和国公司法》第二十七条还是修订后的公司法第四十八条均规定，股东以非货币财产出资的均应当履行评估作价的流程，即股东对公司享有的债权，亦应进行评估作价。

三、基于公司资本制度及债权人保护的特殊考量

公司作为法律拟制的人，以其独立财产对公司债务承担责任。公司的信用基础与公司债权人的担保皆系于公司财产。股东对公司所认缴的出资是公司财产的重要来源，虽然公司财产可能随公司经营产生变动，但由于公司外部债权人获取公司真实财务状况的能力有限，认缴注册资本依商事登记产生公示公信效力，成为公司偿债能力的信用基础，也是公司债权人信赖利益的基础。因此，公司法确立了资本维持等公司资本的基本原则，以弥补有限责任制度对股东有利、但对债权人保护不周的利益不平衡的问题。具体到股东以对公司债权抵销出资的情形，一方面，股东履行其出资义务是法定义务，而股东出资则是股东应交付给公司用于公司经营以及对公司全体债权人承担责任的特定目的财产；另一方面，股东对公司享有的债权，除法律另有规定外，与公司债权人对公司享有的债权并无不同，根据债的平等性原则，股东债权不应因抵销而获得优先受偿。也正因如此，在更为强调债权人保护和公平清偿的破产程序中，才不允许股东以其对债务人的债权抵销其出资义务。

四、股东以其对公司债权抵销出资义务应以公司不存在到期债务未清偿为前提

未进入破产程序的公司，可能存在三种情形，基于前述分析，应分别予以

认定处理:

情形一, 公司经营状况良好, 具备清偿能力。此种情况下, 公司所负债务均能还清, 股东以债权抵销出资义务与公司对其他债权人进行清偿不会发生冲突, 故而抵销是应当允许的。

情形二, 公司已资不抵债, 如公司已经法院强制执行且穷尽措施无可供执行的财产等, 但未申请破产的。此种情形下, 可视为公司已经存在破产原因, 当然可以类推适用破产法解释的规则。

情形三, 公司存在到期债务未能清偿, 清偿能力可能存在问题, 公司财产无法清偿全部债务。此种情况下, 不应允许股东以对公司债权抵销其出资义务。首先, 在公司财产无法清偿全部债务时, 债权的直接清偿与抵销清偿之间将存在差额, 此时若允许将应当用于清偿全体债权人的股东欠缴出资与股东对公司的债权抵销, 将会发生股东债权优先清偿的实际效果, 不仅违反债的平等性原则, 也会变相损害公司其他债权人的利益。其次, 公司存在到期债务未清偿, 则公司负债增加, 净资产缩水, 股东对公司享有的名义债权额与实际价值存在较大差异, 此时如未经评估作价, 允许股东以其对公司的名义债权额直接抵销出资义务, 无异于认可股东以低于认缴出资金额的实际债权价值出资, 不仅违反了公司资本维持原则, 也违反了公司法关于非货币财产应当评估作价的规定。最后, 部分裁判观点认为应以债权人的债权经生效判决确定或执行不能为认定股东不得抵销的时间节点, 但笔者认为, 股东作为公司内部成员, 掌握公司资产负债情况, 故基于内外有别的原则, 应当对公司债权人提供更为充足的保护, 将该时间节点认定至公司存在到期债务且未能清偿之时, 可以有效防止股东利用其掌握的公司经营情况及资产负债情况, 以债务抵销的方式逃避出资责任, 损害债权人利益。

本案中, 在某股份公司对某艺术公司享有的债权已经一审判决确定且二审判决即将作出的情况下, 梅某、范某以梅某对某艺术公司的债权在未经评估作价的情况下抵销两人尚未实缴的出资, 显然损害了作为债权人的某股份公司的利益, 并后续导致其债权无法实际获得清偿, 故梅某、范某仍应在未缴纳出资

的范围内，对第三人的债务承担补充赔偿责任。

编写人：广东省深圳市福田区人民法院 刘舒婷